Руководство 1: Создание советов жильцов и руководство ими



Содержание

Создание советов жильцов и руководство ими 3

Надлежащим образом избранный совет жильцов 3

Как создать совет жильцов 4

Обязанности 5

Роль жилищного управления в отношениях с советом жильцов 7

Что могут делать советы жильцов 7

Письменные документы совета жильцов 8

Структура руководства 9

Комитеты 10

Общеюрисдикционные советы жильцов 11

Ресурсы 12



Этот документ входит в состав **Пособия по самоорганизации и участию жильцов государственного жилья**. Полный комплект включает тематические руководства, настраиваемые документы и формы для советов жильцов, материалы о средствах на участие жильцов, а также примеры работы организаций жильцов по всей стране. Полный комплект доступен по адресу: **https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

Этот документ носит исключительно информационный характер и не является официальным или обязательным документом HUD.

Фото на обложке: Министерство жилищного строительства и городского развития США

СОЗДАНИЕ СОВЕТОВ ЖИЛЬЦОВ И РУКОВОДСТВО ИМИ

Когда соседи в жилом комплексе государственного жилья объединяются и создают организацию, чтобы улучшить свои дома и свою общину, они создают совет жильцов. Такую организацию также называют ассоциацией или советом арендаторов, ассоциацией жильцов, организацией арендаторов/жильцов. Совет жильцов позволяет вести переговоры с арендодателем (в случае государственного жилья — с жилищным управлением), решать общие проблемы и лучше узнать соседей. Участвуя в работе совета, жильцы развивают навыки общения, лидерства, управления организацией и многие другие.

Как жильцы государственного жилья, вы обладаете особыми правами на создание совета жильцов и участие в нём. Советы жильцов могут активно участвовать в работе на основе партнёрства с жилищным управлением, давая советы и помогая во всех аспектах эксплуатации государственного жилья.

Правила HUD: роль совета жильцов

«Роль совета жильцов — повышать качество жизни и удовлетворённость жильцов, участвовать в инициативах самопомощи, которые позволяют жильцам создавать благоприятную среду для семей, живущих в государственном жилье. Советы жильцов могут активно участвовать в работе на основе партнёрства с [жилищным управлением], давая советы и помогая во всех аспектах эксплуатации государственного жилья».

— 24 CFR, часть 964.100

Федеральные правила о государственном жилье: *Нормы о государственном жилье содержатся в Своде федеральных нормативных актов (CFR).*

Большинство правил об участии жильцов находятся в Разделе 24 «Жилищное строительство и городское развитие», Часть 964 «Участие жильцов и возможности для жильцов государственного жилья».

24 CFR 964.100 *— ссылка на подраздел о роли совета жильцов. Перейдите по ссылке, чтобы подробно ознакомиться с правилами.*

Надлежащим образом избранный совет жильцов

Чтобы местное жилищное управление (также называемое управлением государственного жилья, или PHA) и HUD признали вашу организацию официальным советом жильцов («надлежащим образом избранным советом жильцов»), она должна соблюдать определённые требования. Соблюдение этих требований даёт совету жильцов ряд преимуществ, в том числе доступ к средствам на участие жильцов и более тесное взаимодействие с жилищным управлением. Когда в этом руководстве говорится о «совете жильцов», имеется в виду совет, соблюдающий эти требования.

Представительство: Совет жильцов может объединять людей, живущих в одном объекте государственного жилья (его также называют жилым комплексом), или в нескольких объектах

(например, в рассредоточенных жилых комплексах). *Общеюрисдикционный* совет жильцов (подробнее о нём — ниже) может представлять всех жильцов, обслуживаемых жилищным управлением.

Члены: Чтобы стать членом совета жильцов, нужно проживать в представленном объекте, быть указанным в договоре аренды и быть не моложе восемнадцати лет либо быть главой семьи любого возраста. Совет жильцов должен представлять всех имеющих на это право жильцов и их семьи и не допускать дискриминации.

Учредительные документы: У организации должны быть письменные правила и процедуры, например устав и организационный регламент, определяющие порядок её работы.

Выборы Совета директоров: В совете жильцов должно быть не менее пяти членов Совета директоров, демократически избираемых членами совета не реже одного раза в три года.

Меморандум о взаимопонимании: Жилищные управления, в ведении которых более 250 квартир государственного жилья, *обязаны* заключить с советом жильцов Меморандум о взаимопонимании (MOU), описывающий их партнёрское соглашение. Этот MOU необходимо обновлять каждые три года.

См. Образец меморандума о взаимопонимании между советом жильцов и жилищным управлением в этом пособии.



Настраиваемые документы

- *Руководство по составлению устава совета жильцов государственного жилья*
- *Образец устава совета жильцов*
- *Образец меморандума о взаимопонимании между советом жильцов и жилищным управлением*
- *Образец регламента совета жильцов*
- *Образцы форм для собраний*
- *Образцы форм для выборов*

Как создать совет жильцов

Создавая совет жильцов, сначала проведите информационную работу, чтобы вовлечь жильцов и объединить людей, а затем следуйте указаниям HUD о выборах и подго-

товке учредительных документов, чтобы ваш совет жильцов был избран надлежащим образом.

1. **Узнайте, есть ли или был ли раньше совет жильцов:** Возможно, существует не очень активный совет жильцов, к которому можно присоединиться и вдохнуть в него новую жизнь. Если совет был раньше, некоторые из его участников, возможно, всё ещё живут рядом и могут рассказать его историю и поделиться опытом.
2. **Поговорите с соседями (и выслушайте их!):** Обойдите квартиры и поговорите с соседями о создании совета жильцов. Узнайте, что людей беспокоит и что их интересует. Запишите вопросы, которые стоит обсудить на собрании. Учтите интересы разных групп людей (например, если среди жильцов есть пожилые люди и семьи с детьми, включите в повестку вопросы, важные для обеих групп). Если люди заинтересовались, возьмите их контактные данные и пригласите на собрание.
3. **Поговорите с руководителями других советов жильцов:** Если в вашем районе есть общеюрисдикционный совет жильцов, это прекрасная возможность познакомиться с другими лидерами жильцов. О собраниях можно узнать в жилищном управлении. Если общеюрисдикционного совета нет, попросите жилищное управление связать вас с лидерами из других жилых объектов.
4. **Запланируйте собрание:** Договоритесь с управляющим объектом о помещении для собрания. Выберите дату и время, удобные для большинства, и развесьте объявления в заметных местах. По возможности разнесите листовки по квартирам. Если жильцы пользуются социальными сетями или почтовыми рассылками, приглашения можно разослать и электронным способом.
5. **Проголосуйте за создание совета жильцов:** На одном из первых собраний можно проголосовать за создание совета жильцов и обсудить его основные цели и задачи. По возможности пригласите руководителей другого совета жильцов или организатора жильцов, чтобы они рассказали о своём опыте и дали советы.
6. **Примите устав и регламент:** Используйте **образцы устава и регламента**, чтобы выстроить организационную структуру. Лучше всего, если их сначала обсудит небольшая группа, а затем представит всем участникам. Документы утверждаются голосованием всех участников.
7. **Изберите Совет директоров:** Следуя установленным вами правилам, изберите Совет директоров.
8. **Регулярно проводите собрания и мероприятия:** Определите цели, которых хочет достичь группа, и установите регулярный график собраний. Не забывайте постоянно проводить информационную работу и приглашать жильцов на собрания.

Жилищное управление может одновременно признавать только один совет жильцов для одного объекта, поэтому если «надлежащим образом избранный» совет жильцов уже существует, вам нужно будет работать с ним, а не создавать новый.

Обязанности

Основная обязанность каждого совета жильцов — представлять жильцов. Каждый совет жильцов должен определять приоритеты демократическим путём. Это значит — узнавать мнение как можно большего числа людей и вместе решать, какими вопросами заниматься.

Виды деятельности, выделенные жирным шрифтом, обязательны для выполнения требований к «надлежащим образом избранному» совету жильцов.

Цели — успешные советы жильцов стремятся к следующему:

- **Сохранять статус «надлежащим образом избранного» совета жильцов** (обязательно!)
- Представлять интересы жильцов перед жилищным управлением в таких вопросах, как техническое обслуживание, безопасность, политика жилищного управления и программы
- Расширять участие жильцов с помощью информационной работы
- Налаживать отношения с жилищным управлением и общественными организациями, которые могут поддержать жильцов
- Информировать жильцов об их правах и обязанностях как жильцов государственного жилья
- Привлекать в общину программы, улучшающие качество жизни и возможности людей
- Формировать у жильцов чувство общности
- Получать финансирование за счёт средств на участие жильцов и других грантов для проведения мероприятий
- Добиваться предоставления общественных помещений для собраний и нужд жильцов
- Организовывать досуг, социальные услуги и другие мероприятия с участием жильцов
- Привлекать новых лидеров из числа жильцов

Методы — для достижения этих целей успешные советы жильцов:

- **Регулярно проводят собрания и выборы (не реже одного раза в 3 года), заранее и широко о них оповещая** (обязательно!)
- **Заключают Меморандум о взаимопонимании с жилищным управлением** (обязательно, если в ведении жилищного управления более 250 квартир)
- **Ведут точный и прозрачный финансовый учёт расходования средств на участие жильцов** (обязательно!)
- Проводят мероприятия, на которых жильцы могут познакомиться друг с другом
- Приглашают выступающих, в том числе сотрудников жилищного управления, на мероприятия совета жильцов
- Согласовывают программы с жилищным управлением и другими организациями
- Регулярно встречаются с представителями жилищного управления
- Участвуют в подготовке Плана жилищного управления
- Проводят индивидуальные встречи с заинтересованными жильцами
- Находят организации, оказывающие техническую помощь, и сотрудничают с ними, чтобы получать обучение и поддержку для своего совета жильцов

Отличный совет жильцов стремится привлекать и вовлекать жильцов. Он объединяет людей, чтобы вместе поставить конкретные цели, отвечающие нуждам общины, решать проблемы и добиваться этих целей. Отличный совет жильцов создаёт сплочённую общину, в ко-

торой жильцы хотят участвовать. Пункты, не являющиеся обязательными, всё равно относятся к рекомендуемым практикам для сильных советов жильцов.

Подробнее см. Руководство 2 «Вовлечение жильцов и представление их интересов» в составе пособия.

Роль жилищного управления в отношениях с советом жильцов

HUD признаёт «важность участия жильцов в создании благоприятной среды проживания и их активного участия в общей миссии государственного жилья» (**24 CFR, часть 964**). HUD требует, чтобы жилищное управление признавало надлежащим образом избранный совет жильцов. HUD призывает жилищные управления развивать конструктивные рабочие отношения с советами жильцов. Кроме того, жилищное управление обязано:

- Разрешать жильцам создавать совет жильцов
- Давать жильцам рекомендации и помогать им в создании и поддержании работы совета жильцов.
- Предоставлять жильцам и любому совету жильцов актуальную информацию о политике жилищного управления в отношении участия жильцов в управлении.

Кроме того, жилищные управления, в ведении которых более 250 квартир государственного жилья, обязаны (а всем PHA рекомендуется):

- Бесплатно предоставлять офисное помещение и помещения для собраний и договариваться об использовании общественных помещений
- Обеспечивать открытое общение и частые встречи с советом (советами) жильцов
- Поощрять создание совместных комитетов администрации и жильцов для решения вопросов и планирования
- Заключать с советом жильцов соглашение о партнёрстве (Меморандум о взаимопонимании, MOU)

В целом жилищное управление должно откликаться на разумные просьбы, запрашивать у жильцов отзывы и предложения и поддерживать связь с советом жильцов для решения возникающих вопросов. Стоит отметить, что хотя жилищное управление может помогать совету жильцов и поддерживать его, руководить советом и вести его работу должны сами жильцы.

Что могут делать советы жильцов

По всей стране советы жильцов государственного жилья заметно влияют на жизнь своих общин. Советы жильцов:

Привлекают в свои общины услуги и программы

В Цинциннати Общеюрисдикционный консультативный совет жильцов (J-RAB) получил гранты по программе HUD «Возможности и самообеспечение жильцов» (ROSS). J-RAB создал Центр деловых услуг и координации, который помогает жильцам в вопросах трудоустройства, юридических вопросах, психического здоровья, домашнего насилия и других, а также предлагает индивидуальное сопровождение и поддержку.

Влияют на планы застройки и модернизации

В Балтиморе жилищное управление перевело многие объекты государственного жилья в программу «Раздел 8» в рамках программы RAD. Организованные жильцы добились заключения MOU, которые предусматривали защиту жильцов во время и после перехода по программе RAD, включая порядок подачи жалоб.

Создают корпорации управления жильцов

В Новом Орлеане жильцы комплекса Guste Homes начали двигаться к самоуправлению в 1988 году. Через десять лет они официально взяли управление на себя и теперь управляют собственными зданиями и другим доступным жильём в Новом Орлеане.

Влияют на Планы жилищного управления

В Фолл-Ривере (штат Массачусетс) RAB добивается участия жильцов в проверках жилых объектов, чтобы вместе с управляющим объектом и персоналом технического обслуживания инспекторов сопровождал представитель совета жильцов.

Призывают людей голосовать и отстаивают интересы жильцов перед избранными должностными лицами

В Чикаго советы жильцов проводят мероприятия, призывающие жильцов прийти на выборы.

В округе Лос-Анджелес жильцы организовали визит в городской совет Лонг-Бич, чтобы поблагодарить за недавнее благоустройство улиц и добиться дальнейших улучшений.

В Чарлстоне-Канове (Западная Виргиния) один из лидеров жильцов обратился к избранному должностному лицу и добился того, что на территории жилого комплекса площадью 40 акров заново заасфальтировали улицы.

Письменные документы совета жильцов

Ваш совет жильцов будет составлять различные письменные документы. Эти документы помогают совету жильцов эффективно управлять своей работой. Устав совета жильцов — основной учредительный документ. Устав определяет:

- Порядок принятия решений
- Порядок избрания руководителей (Совета директоров) и, при необходимости, их отзыва
- Порядок создания комитетов и их полномочия
- Порядок управления финансами организации

Образец устава совета жильцов

Хотя устав устанавливает минимальные требования к принятию решений, многие советы жильцов составляют более подробные руководства по различным процедурам. Совет жильцов может поручить разработку этих процедур комитетам. Например, избирательный комитет может составить подробное руководство о порядке проведения выборов Совета директоров.



Образец регламента совета жильцов



Образцы форм для собраний совета жильцов



Образцы форм для выборов совета жильцов

Наконец, Меморандум о взаимопонимании — это документ, совместно составляемый и согласовываемый советом жильцов и жилищным управлением, который определяет их рабочие отношения в таких вопросах, как:

- какую поддержку жилищное управление будет оказывать совету жильцов
- какие программы и услуги жилищное управление будет предоставлять на объекте
- каким образом члены совета могут высказывать своё мнение жилищному управлению по вопросам безопасности, обслуживания и жизни общины



Образец меморандума о взаимопонимании между советом жильцов и жилищным управлением



О том, как постоянно растить новых лидеров, см. Руководство 2 «Вовлечение жильцов и представление их интересов».

Структура руководства

Эффективные советы жильцов вовлекают всех жильцов и принимают решения в рамках процесса, в котором как можно больше людей участвуют в выявлении проблем, составлении планов, поиске решений и принятии решений. Даже у советов жильцов с очень сильным и активным составом есть Совет директоров, а повседневную работу по руководству организацией часто выполняют комитеты.

Совет директоров, иногда называемый Исполнительным комитетом, — это группа, которая обеспечивает руководство и повседневную работу совета жильцов.



Подробнее о функциях и обязанностях этих должностей см. раздел «Обязанности членов Совета» в Образце регламента совета жильцов.

Совет директоров должен собираться в промежутках между общими собраниями членов и отвечает за:

- планирование общих собраний и оповещение о них
- представление совета жильцов перед сторонними организациями и жилищным управлением
- сохранение за советом жильцов статуса надлежащим образом избранного совета жильцов

Важно, чтобы Совет директоров отражал состав всей общины. В Совет должны входить люди, представляющие всех членов, например по расе и этнической принадлежности (особенно если эти группы говорят на ином языке, чем большинство), возрасту, составу семьи (например, семьи с детьми) и полу. Если один совет жильцов объединяет несколько объек-

тов, члены Совета должны представлять и разные объекты (некоторые группы назначают для этого «старших по этажу» или «старших по дому»).

В Совет директоров должны входить люди, готовые трудиться на благо организации, заслуживающие доверия и ставящие интересы общины на первое место. Чтобы отметить работу членов Совета и дать им возможность уделять время совету жильцов, некоторые советы жильцов выплачивают членам Совета стипендии (вознаграждение).

Подробнее о стипендиях и средствах на участие жильцов см. Руководство 9 «Средства на участие жильцов» в этом пособии.

Совету следует постоянно проходить обучение, чтобы укреплять организацию. Источником обучения может быть жилищное управление. Можно также обратиться в общественные организации, например в общества юридической помощи, местные группы по организации жильцов или национальные организации. Совету также следует постоянно привлекать новых лидеров и новые голоса.



Комитеты

Комитеты крайне важны для того, чтобы любая организация добивалась результатов! Отличные идеи часто рождаются на собраниях, но доработать идею и довести дело до конца нередко помогает именно комитет. В вашем совете жильцов могут быть как временные комитеты (работающие до завершения конкретного проекта), так и постоянные комитеты (действующие непрерывно).

Примеры временных комитетов, которые также называют рабочими группами:

- Конкретное мероприятие, например комитет по организации праздничного обеда ко Дню матери или Дню отца
- Конкретный проект, например сбор рюкзаков и школьных принадлежностей для детей к началу учебного года

Примеры постоянных комитетов:

- Выборы
- Финансы и сбор средств
- Вовлечение членов и развитие лидерства
- Молодёжь / образование

- Общественные услуги и программы
- План жилищного управления / Консультативный совет жильцов
- Совместный комитет администрации жилищного управления и жильцов *(HUD поощряет создание такого комитета для работы над вопросами и планированием)*

Комитеты можно создавать на общем собрании членов; они должны собираться и работать в промежутках между собраниями. Комитеты отчитываются перед всеми участниками на общих собраниях. Все важные решения, например о проведении мероприятия или расходовании денег, должны выноситься на рассмотрение членов. Комитет должен подготовить предложение и объяснить, почему считает его удачным. **Членов совета следует поощрять вступать в комитеты — это отличный способ развивать вовлечённость и лидерство!**

Общеюрисдикционные советы жильцов

Советы жильцов могут объединиться в организацию, называемую общеюрисдикционным советом жильцов, которая представляет интересы всех жильцов государственного жилья, находящихся в ведении одного жилищного управления. Такая организация может быть создана путём объединения нескольких советов жильцов, путём избрания советами своего представителя (представителей) в общеюрисдикционную группу или путём прямых выборов, открытых для всех, кого она представляет. Как и совет жильцов конкретного жилого комплекса, общеюрисдикционный совет жильцов может отстаивать интересы жильцов перед жилищным управлением. HUD требует, чтобы жилищное управление «регулярно встречалось и вело совместное планирование с этой организацией, а также с советом (советами) жильцов [отдельных комплексов]» (**24 CFR, часть 964.105**).

При подготовке «Плана» жилищного управления оно должно включить общеюрисдикционный совет жильцов или его представителей в Консультативный совет жильцов (RAB). План — это всеобъемлющее руководство по политике, правилам, программам, деятельности и стратегиям ведомства для достижения его целей. Консультативный совет жильцов — это группа жильцов, которая консультирует жилищное управление и помогает ему в подготовке Плана. Помимо него, могут существовать и другие RAB. В некоторых местах общеюрисдикционный совет жильцов и RAB — одна и та же организация.

В Чикаго Центральный консультативный совет (общеюрисдикционный совет жильцов) состоит из председателей всех местных консультативных советов. Местный консультативный совет (LAC) есть в каждом из 11 семейных жилых комплексов, а ещё 3 LAC представляют дома для пожилых людей в своей части города. Центральный консультативный совет собирается ежемесячно. Исполнительный совет, избираемый всем составом CAC, также собирается ежемесячно и выполняет функции Консультативного совета жильцов.

В Цинциннати общеюрисдикционный совет жильцов называется «Общеюрисдикционный консультативный совет жильцов» (J-RAB) и является зарегистрированной некоммерческой организацией категории 501(c)(3). В каждом здании есть свой совет жильцов, а председатели советов зданий образуют Комитет председателей (правление) J-RAB. У J-RAB есть собственный штат, и организация получает гранты напрямую от HUD и из других источников.

Идеи о том, как организовывать собрания совета жильцов и руководить ими, см. в Руководстве 3 «Проведение эффективных собраний совета жильцов»

Другие идеи об информационной работе и вовлечении жильцов см. в Руководстве 2 «Вовлечение жильцов и представление их интересов»

Информацию о средствах на участие жильцов см. в руководстве «Средства на участие жильцов» и в образцах документов

Ресурсы

Информация о правах арендаторов по штатам: https://www.hud.gov/topics/rental_assistance/tenantrights

National Low-Income Housing Coalition (2001): Resident Participation in Public Housing, Part 964 Regulations, Outline of Key Features («Участие жильцов в государственном жилье: основные положения правил Части 964»): **https://nlihc.org/sites/default/files/Part-964_Resident-Participation-in-Public-Housing.pdf**

National Housing Law Project, ресурсы по вопросам государственного жилья: **https://www.nhlp.org/resource-center/public-housing/**

The Massachusetts Union of Public Housing Tenants — объединение местных организаций жильцов государственного жилья, которое проводит обучение, отстаивает интересы жильцов и предоставляет ресурсы. Многие из этих ресурсов полезны жильцам государственного жилья по всей стране: **https://massunion.org/**

Краткое руководство по проведению встреч в формате World Café с идеями о том, как вовлекать жильцов в обсуждение: **http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised.pdf**

Свод федеральных нормативных актов США об участии жильцов и возможностях для жильцов государственного жилья: Раздел 24 «Жилищное строительство и городское развитие», Часть 964 «Участие жильцов и возможности для жильцов государственного жилья», Подраздел B «Участие жильцов»: **https://www.govregs.com/regulations/title24_chapterIX_part964_subpartB**